

Legislação Institucional do PJSC

Aula 2 - Lei nº 5.624/1979 e organização territorial: divisão judiciária, entrâncias, comarcas, varas e unidades

Foco da aula	Entender a divisão judiciária catarinense e diferenciar seção, subseção, região, circunscrição, comarca, comarca não instalada, comarca integrada, distrito, vara e entrância.
Banca	FGV - tendência de cobrar literalidade aplicada a situações: órgão competente, ato próprio, classificação, unidade territorial e finalidade institucional.
Atenção de qualidade	Questões com alternativas plausíveis, gabarito embaralhado e comentários que explicam a sedução das erradas.
Atualização	Fontes oficiais consultadas em 13/05/2026. Havendo alteração normativa posterior, conferir o portal do TJSC, ALESC e FGV.

Como usar esta aula

Leia a teoria uma vez, marque apenas os quadros de prova, resolva as 20 questões sem consultar o gabarito e corrija classificando o erro: conceito territorial, competência do Tribunal, literalidade de entrância, comarca/vara, ou interpretação de enunciado FGV.

1. Objetivo da aula e conexão com o edital

Esta aula cobre a segunda etapa da trilha de Legislação Institucional do PJSC: a base territorial e organizacional da Justiça catarinense. O foco não é decorar nomes de todas as comarcas, mas dominar a lógica que a FGV pode transformar em questão: como o território é dividido, o que é comarca, como se diferencia comarca de vara, qual é a classificação por entrância, quem cria/instala/especializa unidade e quais expressões normativas não podem ser confundidas.

No edital TJSC 2026, essa aula conversa diretamente com os tópicos: estrutura, competências e funcionamento do Poder Judiciário estadual; organização judiciária: divisão, composição, competências e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos; e Lei nº 5.624/1979 - Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina, com alterações.

Meta de prova

Ao final, você deve conseguir ler um enunciado com “comarca”, “foro”, “vara”, “circunscrição”, “comarca integrada”, “entrância”, “desdobramento” ou “especialização” e identificar, sem chute, se a assertiva fala de divisão territorial, competência jurisdicional, administração local ou ato do Tribunal.

2. Fontes normativas usadas

Fonte	Uso na aula	Ponto de prova
Edital FGV/TJSC nº 10/2026	Confirma o objeto da disciplina e a banca.	Legislação Institucional do PJSC tem peso pequeno em número, mas alto em literalidade.
Lei nº 5.624/1979 - Código de Divisão e Organização Judiciárias	Base indicada no edital e fonte histórica da divisão/organização judiciária.	Arts. 1º a 12: administração da Justiça, divisão, comarcas, comarcas integradas, instalação.
LC nº 339/2006, com alterações	Fonte atual de organização judiciária usada pelo próprio TJSC para explicar a divisão territorial.	Seção judiciária única; subseções, regiões, circunscrições, comarcas, comarcas não instaladas, distritos; três entrâncias.
Página TJSC - Circunscrições	Leitura oficial atual sobre números e classificação das unidades.	3 subseções, 9 regiões, 40 circunscrições, 113 comarcas instaladas e 183 comarcas não instaladas; três entrâncias.
Página TJSC - Estrutura das Comarcas	Conceitos básicos para servidor: comarca, foro/fórum, secretaria do foro e varas.	Comarca pode abranger um ou mais municípios; vara define limite de competência de cada juiz.
Provas oficiais FGV de tribunais	Calibração de estilo, não cópia.	Enunciado situacional, distratores plausíveis e troca de órgão, norma, prazo ou conceito.

Nota de segurança normativa

Há pontos em que a Lei nº 5.624/1979 aparece em versões antigas com redações superadas por leis complementares posteriores. O material trabalha com o edital e com a organização atualmente apresentada pelo TJSC/ALESC. Para a prova, prefira sempre a fonte oficial vigente e tenha cuidado com enunciados que digam “na redação atual” ou “nos termos literais da Lei nº 5.624/1979”.

3. Mapa da norma

3.1. A lógica em camadas

Camada	Norma / fonte	Ideia central
Base indicada no edital	Lei nº 5.624/1979	Regula a divisão e organização judiciárias, administração da Justiça e serviços auxiliares.
Atualização estrutural	LC nº 339/2006 e alterações	Atualiza a divisão judiciária e fixa conceitos de seção, subseção, região, circunscrição, comarca, vara e distrito.
Operacionalização pelo TJSC	Resoluções e páginas institucionais	Apresentam a divisão atual e atos próprios do Tribunal.
Funcionamento interno	Regimento Interno do TJSC	Será aprofundado nas aulas 4 e 5; aqui entra apenas quando a divisão territorial impacta órgãos e funcionamento.

3.2. Artigos de alto rendimento

Dispositivo / fonte	Conteúdo que importa
Lei nº 5.624/1979, art. 1º	O Código regula divisão e organização judiciárias, administração da Justiça e serviços auxiliares.
Lei nº 5.624/1979, art. 5º	Território do Estado, para administração da Justiça, divide-se em distritos, subdistritos, municípios, comarcas e comarcas integradas, formando uma só circunscrição para atos da competência do TJ.
Lei nº 5.624/1979, art. 7º	Comarca constitui-se de um ou mais municípios, com denominação do município-sede; pode ser subdividida em varas; podem existir comarcas integradas.
Lei nº 5.624/1979, art. 10	Instalação de comarca exige fórum convenientemente mobiliado e cadeia com condições de higiene e segurança; há regra sobre residência de juiz e promotor.
Lei nº 5.624/1979, art. 11	Instalação de comarca depende de inspeção do Corregedor-Geral e relatório circunstanciado ao Tribunal.
LC nº 339/2006, art. 3º	Território catarinense é seção judiciária única e, para administração, fraciona-se em subseções, regiões, circunscrições, comarcas, comarcas não instaladas e distritos.
LC nº 339/2006, art. 4º	Instalação, classificação, funcionamento, elevação, rebaixamento, desdobramento, agregação, alteração e extinção das unidades dependem de resolução do Tribunal Pleno.
LC nº 339/2006, art. 5º	Cabe ao Tribunal de Justiça, mediante ato do Tribunal Pleno, estabelecer localização, denominação e competência das unidades jurisdicionais, especializá-las e transferir sede.
LC nº 339/2006, art. 8º	Comarcas são classificadas em três entrâncias: inicial, final e especial.
LC nº 339/2006, art. 17	Varas são criadas por lei e instaladas pelo Tribunal Pleno quando o movimento forense exigir, quando indicada especialização ou quando extensão territorial/população recomendar descentralização.

4. Explicação completa dos dispositivos relevantes

4.1. O que a Lei nº 5.624/1979 faz

A Lei nº 5.624/1979 é relevante porque o edital a nomeia expressamente como Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina. O art. 1º diz que o Código regula a divisão e organização judiciárias do Estado, bem como a administração da Justiça e seus serviços auxiliares.

Em linguagem de prova, isso significa que a lei não trata apenas de “**onde fica uma comarca**”. Ela conecta território, unidades judiciais, administração local, serviços de apoio e funcionamento da Justiça. A FGV pode perguntar se determinado tema é de Regimento Interno, Código de Normas ou Código de Organização Judiciária. Aqui, o eixo é a estrutura territorial e organizacional.

Associação rápida

Se a pergunta fala de **território, comarca, vara, entrância, instalação, circunscrição, unidades de divisão judiciária e organização local**, pense primeiro em Código de Divisão/Organização Judiciárias e legislação complementar de organização. Se fala de sessão, relatoria, órgão julgador interno do Tribunal, pense em Regimento Interno.

4.2. Território estadual: uma unidade jurisdicional, várias frações administrativas

A lógica central é: o território de Santa Catarina funciona como uma **seção judiciária única** para o exercício da jurisdição estadual, mas, para administrar a Justiça com eficiência, é fracionado em unidades menores. A LC nº 339/2006 usa as categorias: subseções, regiões, circunscrições, comarcas, comarcas não instaladas e distritos. A página oficial de Circunscrições do TJSC apresenta a divisão atual em 3 subseções, 9 regiões, 40 circunscrições, 113 comarcas instaladas e 183 comarcas não instaladas.

Unidade	Conceito de prova
Seção judiciária	Conjunto máximo: o território do Estado para o exercício das atividades jurisdicionais. Em SC, é única.
Subseção judiciária	Agrupamento de regiões judiciárias. Serve à desconcentração administrativa.
Região judiciária	Agrupamento de circunscrições judiciárias.
Circunscrição judiciária	Agrupamento de comarcas e comarcas não instaladas contíguas, com atuação distinta, embora integradas.
Comarca	Unidade de divisão judiciária autônoma, sede de juízo único ou múltiplo quando desdobrada em varas.
Vara	Unidade integrada jurisdicional e administrativamente a uma comarca com mais de um juízo; define competência do juiz.
Vara distrital	Unidade com competência territorial específica e vinculada administrativamente à comarca.
Distrito	Subdivisão territorial da comarca.
Comarca não instalada	Município que não é sede de comarca.

Pegadinha FGV

A banca pode escrever que a **seção judiciária catarinense é fracionada, para administração, apenas em comarcas e varas**. Isso fica incompleto. A redação atual usa uma cadeia mais ampla: subseções, regiões, circunscrições, comarcas, comarcas não instaladas e distritos.

4.3. Comarca: o centro da organização territorial

Comarca é a palavra mais importante da aula. Em termos simples, é a **unidade territorial da Justiça estadual**. Pode abranger um ou mais municípios e recebe a denominação do município que lhe serve de sede. Ela pode funcionar com juízo único ou com múltiplos juízos, quando desdobrada em varas.

A página de ambientação do TJSC explica que a comarca é unidade de divisão judiciária autônoma, sede de juízo único ou múltiplo quando desdobrada em varas. Também explica que uma comarca pode abranger um ou mais municípios, que é classificada em três entrâncias e que, quando o movimento forense exigir, pode ser subdividida em duas ou mais varas.

Afirmação	Certo ou errado?	Por quê
Comarca é sempre um município.	Errado.	Pode abranger um ou mais municípios.
Comarca recebe o nome do município-sede.	Certo.	A denominação vem daquele que lhe serve de sede.
Comarca é órgão interno do Tribunal de Justiça.	Errado.	É unidade de divisão judiciária territorial.
Toda comarca tem mais de uma vara.	Errado.	Pode ser de juízo único; o desdobramento depende de necessidade/movimento forense.

Afirmção	Certo ou errado?	Por quê
Comarca pode ser desdobrada em varas.	Certo.	Quando o movimento forense ou critérios legais/administrativos justificarem.

4.4. Vara: não é prédio, não é comarca, não é entrância

Vara é uma unidade de competência. Em uma comarca com mais de um juízo, a vara delimita o conjunto de causas atribuído a determinado juiz ou juízo. Pode haver vara cível, criminal, da família, da fazenda pública, juizado especial ou outra especialização, conforme os atos de organização judiciária.

A página oficial do TJSC afirma que as varas definem o limite de competência de cada juiz. Comarcas de entrância inicial, geralmente, são de vara única; comarcas de entrância final e especial possuem duas ou mais varas, algumas especializadas, e têm dois ou mais juízes.

Termo	Definição operacional	Erro comum
Comarca	Unidade territorial autônoma.	Tratar como sinônimo de vara.
Vara	Unidade de competência dentro da comarca.	Tratar como entrância ou instância.
Juízo	Função/unidade decisória exercida pelo juiz.	Confundir com prédio do fórum.
Fórum	Espaço físico em que funciona a estrutura da comarca.	Tratar como unidade jurisdicional abstrata.
Foro	Pode indicar âmbito/sede local e direção administrativa.	Confundir sempre com fórum prédio.

Termo essencial: competência

Competência é a parcela de atribuição de um órgão ou unidade. Quando a vara “define o limite de competência”, a ideia é: quais causas aquela unidade pode processar e julgar. Em prova, competência costuma ser o ponto em que a FGV troca uma palavra para tornar a alternativa errada.

4.5. Entrância: classificação da comarca, não grau de recurso

Entrância é a classificação das comarcas. Atualmente, conforme a LC nº 339/2006, com redação dada pela LC nº 413/2008, e conforme a página oficial de Circunscrições do TJSC, as comarcas são classificadas em três entrâncias: inicial, final e especial.

A confusão mais perigosa é com “instância”. Instância é grau de jurisdição: primeiro grau, segundo grau. Entrância classifica a comarca, normalmente em razão de critérios estruturais, movimento forense, importância e organização territorial. Uma comarca de entrância especial continua sendo primeiro grau quando suas varas julgam ações originárias comuns; ela não vira Tribunal.

Expressão	Significado correto
Entrância inicial	Classificação de comarca na estrutura judiciária. Em geral, unidade menos complexa e frequentemente de vara única.
Entrância final	Classificação de comarca mais estruturada que a inicial, em geral com maior movimento/complexidade.
Entrância especial	Classificação das comarcas de maior relevância/estrutura. Não significa segundo grau.
Primeira instância	Grau de jurisdição em que atuam juízes e varas.
Segunda instância	Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça e seus órgãos julgadores.

Alerta de literalidade

Se você encontrar em versões antigas menção a “quatro entrâncias” ou “entrância intermediária”, trate como redação superada na organização atual. A regra atualmente apresentada pela LC nº 339/2006 e pelo TJSC é: inicial, final e especial.

4.6. Comarca integrada

A comarca integrada é uma figura criada para facilitar comunicação de atos processuais, diligências e atos probatórios quando há comarcas próximas, vias de comunicação fáceis e intensa movimentação populacional entre **comarcas contíguas**. Não significa fusão total das comarcas nem eliminação de suas identidades.

Na Lei nº 5.624/1979, o Tribunal de Justiça pode reunir duas ou mais comarcas para constituir comarca integrada, desde que próximas às sedes municipais, fáceis as vias de comunicação e intensa a movimentação populacional. A página de Circunscrições do TJSC atualiza a lista de comarcas integradas e reforça essa finalidade operacional.

Elemento	Regra de prova
Finalidade	Comunicação de atos processuais, realização de diligências e atos probatórios.
Crítérios	Proximidade das sedes municipais, vias de comunicação fáceis e intensa movimentação populacional entre comarcas contíguas.
Efeito	Facilita atos e diligências; não extingue automaticamente as comarcas reunidas.
Pegadinha	Dizer que comarca integrada cria nova entrância ou transforma as comarcas em uma única vara.

4.7. Instalação, classificação, alteração e extinção de unidades

A organização judiciária não é uma escolha informal. Pela LC nº 339/2006, a instalação, classificação, funcionamento, elevação, rebaixamento, desdobramento, agregação, alteração e extinção das unidades de divisão judiciária dependem de resolução do Tribunal Pleno. A resolução deve observar extensão territorial, número de habitantes e eleitores, receita tributária, movimento forense e benefícios funcionais/operacionais em relação aos custos da descentralização.

Ato	Quem atua / critério
Instalação de unidade	Depende de resolução do Tribunal Pleno, observados critérios legais e impacto da descentralização.
Classificação de unidade	Também depende de resolução do Tribunal Pleno.
Elevação/rebaixamento	Afeta classificação/estrutura da unidade; exige ato formal.
Desdobramento/agregação	Reorganiza unidades; não se presume por simples aumento de demanda.
Especialização de varas	Cabe ao TJ, mediante ato do Tribunal Pleno, definir localização, denominação, competência e especialização.

Tradução FGV

Se o enunciado disser que um diretor de foro, por conveniência local, “criou” uma vara especializada por portaria, desconfie. A competência é institucional e formal, ligada ao Tribunal de Justiça/Tribunal Pleno e à lei/ato próprio, não a ajuste informal da comarca.

4.8. Criação e instalação de varas

A LC nº 339/2006 estabelece que as varas são criadas por lei e instaladas pelo Tribunal Pleno quando: o movimento forense exigir; for indicada a especialização das funções jurisdicionais; ou a extensão territorial da comarca ou o número de habitantes dos municípios que a integram recomendar a descentralização.

Hipótese	Exemplo de enunciado plausível
Movimento forense	Aumento consistente da distribuição de processos sugere nova unidade.
Especialização	Necessidade de concentrar matéria de família, fazenda pública, infância, criminal, juizado etc.

Hipótese	Exemplo de enunciado plausível
Extensão territorial/população	Comarca com muitos municípios ou população dispersa recomenda descentralização.

Pegadinha fina

“Criar” e “instalar” não são a mesma coisa. O texto atual fala em varas criadas por lei e instaladas pelo Tribunal Pleno. Uma alternativa pode estar errada por trocar criação legal por instalação administrativa.

4.9. Instalação de comarca: requisitos materiais e ato institucional

Na Lei nº 5.624/1979, a **instalação de comarca exige que a sede seja dotada de fórum convenientemente mobiliado e cadeia com condições de higiene e segurança. A instalação também depende de inspeção do Corregedor-Geral**, que submete relatório circunstanciado ao Tribunal. Aprovada a instalação, o Presidente do Tribunal marca dia e hora para a solenidade e a preside ou designa outro magistrado.

Passo	Conteúdo
Requisitos da sede	Fórum convenientemente mobiliado e cadeia com condições de higiene e segurança.
Inspeção	Feita pelo Corregedor-Geral, com relatório circunstanciado ao Tribunal.
Aprovação	Aprovada a instalação pelo Tribunal.
Solenidade	Presidente marca dia e hora e preside ou designa magistrado.
Comunicações	Cópias da ata são enviadas ao TJ, Governador, Assembleia Legislativa, TRE e Justiça Federal.

4.10. Direção do foro, secretaria do foro e gestão local

A direção do foro é uma função administrativa local. A página de ambientação do TJSC explica que o fórum é o espaço físico em que funciona a estrutura da comarca e que a direção do foro é exercida por um juiz de direito da comarca, que acumula função jurisdicional com função administrativa. Cada comarca dispõe de secretaria do foro, vinculada hierarquicamente à direção do foro; compete ao chefe de secretaria do foro coordenar e controlar os trabalhos administrativos.

Termo	O que lembrar
Fórum	Prédio/estrutura física.
Foro	Âmbito local de atuação/gestão; direção do foro é função administrativa.
Diretor do foro	Juiz de direito que acumula função jurisdicional e administrativa local.
Secretaria do foro	Unidade administrativa vinculada à direção do foro.
Chefe de secretaria do foro	Coordena e controla os trabalhos administrativos.

5. Tradução para linguagem de prova

Se a FGV escrever...	O que ela provavelmente quer testar
"O território do Estado é fracionado, para administração da Justiça..."	Cadeia: subseções, regiões, circunscrições, comarcas, comarcas não instaladas e distritos.
"Comarca de entrância especial..."	Entrância é classificação da comarca, não segundo grau.
"Vara especializada foi instituída por portaria do diretor do foro..."	Competência formal do TJ/Tribunal Pleno e criação por lei/instalação por Tribunal Pleno.
"Comarca integrada..."	Finalidade operacional: atos processuais, diligências e atos probatórios entre comarcas próximas/contíguas.
"Comarca não instalada..."	Município que não é sede de comarca.
"Fórum/foro/direção do foro..."	Separar prédio físico, âmbito local e função administrativa do juiz diretor.
"A comarca é sempre formada por um único município..."	Errado: pode abranger um ou mais municípios.
"A vara define o limite de competência do juiz..."	Correto: vara é unidade de competência.

6. Quadros comparativos

6.1. Comarca x vara x entrância x instância

Termo	Natureza	Exemplo de erro
Comarca	Unidade territorial da Justiça.	Dizer que é sempre um município.
Vara	Unidade de competência/julgamento dentro da comarca.	Dizer que é classificação da comarca.
Entrância	Classificação da comarca: inicial, final, especial.	Dizer que é grau recursal.
Instância	Grau de jurisdição: primeiro grau ou segundo grau.	Dizer que entrância especial é segunda instância.

6.2. Criar, instalar, especializar e agregar

Verbo	Sentido	Cuidado
Criar vara	Instituir juridicamente a unidade.	A redação atual fala em criação por lei .
Instalar vara/comarca	Colocar a unidade em funcionamento.	Instalação de vara pelo Tribunal Pleno; instalação de comarca envolve requisitos e inspeção.
Especializar vara	Definir matéria específica de competência.	Ato do TJ/Tribunal Pleno, de acordo com conveniência e agilidade da prestação jurisdicional.
Agregar varas	Fazer juízes atuarem com competência concorrente/cooperativa.	Não é extinção automática de uma vara.
Transferir sede	Modificar local de sede de unidade jurisdicional.	Cabe ao TJ mediante ato do Tribunal Pleno.

6.3. Números atuais que podem cair em enunciado

Dado atual apresentado pelo TJSC	Valor
Subseções	3
Regiões	9
Circunscrições	40
Comarcas instaladas	113
Comarcas não instaladas	183
Entrâncias atuais	3: inicial, final e especial

Como estudar números

Não gaste energia decorando a lista completa de comarcas integradas. Memorize a lógica e os números macro. Se a FGV cobrar a lista, provavelmente colocará alternativas com trocas evidentes de composição, mas o ROI principal está em conceitos, competência e classificação.

7. Pegadinhas FGV

- Trocar comarca por município: comarca pode abranger um ou mais municípios.
- Trocar comarca por vara: comarca é unidade territorial; vara é unidade de competência.
- Trocar entrância por instância: entrância classifica comarca; instância é grau de jurisdição.
- Afirmar que entrância especial é órgão de segundo grau.
- Dizer que as comarcas atuais são classificadas em quatro entrâncias. A regra atual é três: inicial, final e especial.
- Dizer que comarca integrada extingue as comarcas que a compõem.
- Atribuir ao diretor do foro a criação ou especialização de vara.
- Dizer que vara é criada por resolução e instalada por lei. A redação atual inverte essa lógica: criação por lei e instalação pelo Tribunal Pleno.
- Omitir comarcas não instaladas e distritos na cadeia de fracionamento administrativo.
- Confundir fórum, foro, direção do foro e secretaria do foro.
- Afirmar que comarca de entrância inicial nunca pode ter mais de uma vara. O TJSC usa “geralmente”, não “sempre”.
- Afirmar que varas de entrância final e especial sempre têm todas as matérias especializadas.
- Dizer que o Tribunal de Justiça não pode especializar varas em qualquer matéria.
- Tratar movimento forense como o único critério para instalação de vara, ignorando especialização e extensão territorial/população.
- Afirmar que a instalação de comarca dispensa inspeção do Corregedor-Geral.
- Trocar a autoridade que preside a solenidade de instalação: Presidente do Tribunal ou magistrado designado.
- Dizer que os incidentes/diligências de comarcas integradas deslocam toda competência da causa.
- Usar a palavra “unidade” de forma genérica para esconder se fala de comarca, vara ou circunscrição.
- Confundir desconcentração administrativa com descentralização jurisdicional.
- Confundir ato do Tribunal Pleno com ato individual de magistrado local.

8. Questões autorais sem gabarito

Postura de resolução

Resolva sem olhar o gabarito. As alternativas erradas foram construídas para parecerem juridicamente plausíveis: troca de órgão, troca de ato, confusão entre criação/instalação, entrância/instância, comarca/vara, ou uso de regra antiga como se fosse atual.

Questão 1

Ao revisar a organização territorial da Justiça catarinense, um servidor afirmou que a Lei nº 5.624/1979 deve ser lida como simples relação de municípios, sem interferência na administração da Justiça e nos serviços auxiliares. À luz do conteúdo normativo indicado no edital, a afirmação é melhor avaliada como

- (A) correta, pois a lei limita-se a listar os municípios integrantes das comarcas, sem tratar de serviços auxiliares.
- (B) incorreta, pois o Código regula a divisão e a organização judiciárias do Estado, bem como a administração da Justiça e seus serviços auxiliares.
- (C) correta, pois a administração da Justiça é tratada exclusivamente pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
- (D) incorreta apenas quanto aos serviços auxiliares, pois a divisão judiciária é matéria reservada ao Código de Normas da Corregedoria.
- (E) correta, desde que a expressão “serviços auxiliares” seja compreendida como estrutura externa ao Poder Judiciário.

Questão 2

Em relatório de gestão territorial, foi consignado que, para a administração da Justiça, o território catarinense se fraciona em unidades sucessivas, mas que, para o exercício das atividades jurisdicionais, conserva uma unidade judiciária estadual. Nessa formulação, está correto afirmar que

- (A) a seção judiciária catarinense é formada exclusivamente pelas comarcas de entrância especial.
- (B) as regiões judiciárias substituem integralmente as comarcas e concentram a competência dos juízes.
- (C) as circunscrições judiciárias são órgãos julgadores de segundo grau do Tribunal de Justiça.
- (D) a seção judiciária única só existe para fins eleitorais, não para a Justiça estadual comum.
- (E) o território do Estado constitui seção judiciária única e, para efeitos administrativos, é fracionado em subseções, regiões, circunscrições, comarcas, comarcas não instaladas e distritos.

Questão 3

Uma minuta de material de ambientação definiu “comarca” como unidade de divisão judiciária autônoma, sede de juízo único ou múltiplo quando desdobrada em varas. Em seguida, acrescentou que a comarca pode abranger um ou mais municípios. Essa definição está

- (A) errada, porque comarca e município são sempre expressões equivalentes na organização judiciária catarinense.
- (B) errada, porque a existência de mais de um município impede a autonomia judiciária da comarca.
- (C) certa, pois comarca é unidade territorial judiciária autônoma e pode abranger um ou mais municípios.
- (D) certa apenas se a comarca for de entrância especial, pois nas demais entrâncias há obrigatoria equivalência com um município.
- (E) errada, pois o desdobramento em varas transforma a comarca em circunscrição, e não em comarca múltipla.

Questão 4

Em determinada questão, a FGV afirma que uma comarca de entrância especial se encontra necessariamente em segunda instância, pois “entrância” e “instância” indicam o grau recursal do processo. A afirmação é

- (A) incorreta, pois entrância classifica a comarca, enquanto instância se relaciona ao grau de jurisdição.
- (B) correta, pois toda comarca de entrância especial funciona como órgão fracionário do Tribunal de Justiça.
- (C) correta, pois a Lei de Organização Judiciária usa entrância como sinônimo de grau recursal.
- (D) incorreta apenas se a comarca for de entrância inicial; nas finais e especiais há segundo grau local.
- (E) correta apenas quanto às varas especializadas, que exercem competência recursal ordinária.

Questão 5

Uma comarca catarinense, em razão de intenso fluxo populacional com comarca contígua e facilidade de comunicação entre as sedes municipais, foi reunida a outra para facilitar atos processuais e diligências. Essa situação corresponde, em linguagem de organização judiciária, à figura da

- (A) entrância recursal.
- (B) vara distrital autônoma.
- (C) região jurisdicional de segundo grau.
- (D) comarca integrada.
- (E) substituição automática de competência.

Questão 6

O diretor do foro de determinada comarca, diante de acúmulo de ações de família, decide por portaria local criar e instalar nova vara especializada em família e sucessões. Considerando a organização judiciária atual, o vício mais evidente dessa providência está em que

- (A) varas especializadas não podem existir em matéria de família.
- (B) a criação/instalação de vara exige fundamento formal próprio, envolvendo criação por lei e instalação pelo Tribunal Pleno, não ato unilateral do diretor do foro.
- (C) somente o Conselho Nacional de Justiça pode criar varas no âmbito da Justiça Estadual.
- (D) o diretor do foro só poderia criar a vara se a comarca fosse de entrância especial.
- (E) a criação de vara é ato exclusivo do chefe de secretaria do foro, após ouvido o Ministério Público.

Questão 7

De acordo com a estrutura atual apresentada pelo TJSC, as comarcas catarinenses são classificadas em

- (A) inicial, final e especial.
- (B) inicial, intermediária, final e especial.
- (C) primeira instância, segunda instância e instância especial.
- (D) simples, composta e integrada.
- (E) subseccional, regional e circunscricional.

Questão 8

Um analista confunde os conceitos de “vara” e “foro” em documento interno. Para corrigi-lo, a chefia registra que, segundo a ambientação institucional do TJSC, as varas

- (A) são os prédios físicos onde funcionam os fóruns.
- (B) definem o limite de competência de cada juiz.
- (C) são sempre equivalentes a municípios não instalados como comarca.
- (D) classificam as comarcas em inicial, final e especial.
- (E) são órgãos de segundo grau subordinados diretamente às câmaras do Tribunal.

Questão 9

A instalação de uma comarca foi aprovada sem inspeção prévia da Corregedoria-Geral, sob o argumento de que bastaria a existência de prédio público disponível na sede. À luz da Lei nº 5.624/1979, a conclusão adequada é que

- (A) a inspeção é dispensável quando houver fórum mobiliado.
- (B) a instalação depende apenas de resolução da Assembleia Legislativa.
- (C) a inspeção do Corregedor-Geral e o relatório circunstanciado ao Tribunal integram a disciplina da instalação de comarca.
- (D) o Corregedor-Geral só atua após a solenidade de instalação.
- (E) a inspeção deve ser feita pelo Tribunal Regional Eleitoral, por envolver criação territorial.

Questão 10

Para justificar proposta de instalação de vara, o relatório menciona apenas a vontade política local e a conveniência do município-sede. Considerando os critérios previstos para organização de unidades de divisão judiciária, essa fundamentação é insuficiente porque devem ser considerados, entre outros elementos,

- (A) somente o número de servidores efetivos lotados no fórum.
- (B) apenas a distância entre a comarca e a Capital.
- (C) exclusivamente a quantidade de processos criminais com réu preso.
- (D) extensão territorial, número de habitantes e eleitores, receita tributária, movimento forense e benefícios funcionais/operacionais em relação aos custos da descentralização.
- (E) a autorização prévia do Governador para especializar as funções jurisdicionais.

Questão 11

Em uma comarca de vara única, todas as causas levadas a juízo são submetidas, em regra, à apreciação de um único juiz, independentemente da natureza do processo. Essa descrição, segundo a página institucional do TJSC, aproxima-se do funcionamento típico de

- (A) comarca de entrância inicial.
- (B) órgão fracionário de segundo grau.
- (C) câmara regional do Tribunal.
- (D) turma recursal especializada.
- (E) comarca não instalada.

Questão 12

Uma unidade foi descrita como “município que não é sede de comarca”. Na terminologia da LC nº 339/2006, trata-se de

- (A) vara distrital.
- (B) subseção judiciária.
- (C) comarca não instalada.
- (D) região judiciária.
- (E) foro integrado.

Questão 13

O Tribunal Pleno, mediante ato próprio, define a localização, denominação e competência das unidades jurisdicionais, especializando-as em determinada matéria para agilizar a prestação jurisdicional. A situação descrita é compatível com a ideia de

- (A) competência institucional do Tribunal de Justiça para organizar unidades jurisdicionais, inclusive especializando-as.
- (B) competência privativa do chefe de secretaria para delimitar matéria processual.
- (C) competência exclusiva do Governador para fixar a localização de varas.
- (D) competência recursal do Conselho Nacional de Justiça.
- (E) competência administrativa dos municípios para modificar a sede judicial.

Questão 14

Uma alternativa de prova afirma que a comarca integrada faz desaparecer a autonomia das comarcas participantes e converte todas elas em uma única vara com competência comum. Essa afirmação é

- (A) correta, pois integração sempre implica fusão orgânica das comarcas.
- (B) correta apenas nas comarcas de entrância final.
- (C) incorreta, pois a comarca integrada tem finalidade operacional ligada a atos processuais, diligências e atos probatórios, sem significar fusão total das comarcas.
- (D) incorreta apenas se houver mais de dois municípios envolvidos.
- (E) correta quando houver intensa movimentação populacional entre as sedes.

Questão 15

Na cadeia de divisão judiciária atual, a circunscrição judiciária corresponde ao

- (A) conjunto de subseções judiciárias existentes no Estado.
- (B) agrupamento de regiões judiciárias.
- (C) município que não é sede de comarca.

- (D) agrupamento de comarcas e comarcas não instaladas contíguas, com atuação distinta, embora integradas.
- (E) prédio físico em que funciona a secretaria do foro.

Questão 16

A instalação de comarca, segundo a Lei nº 5.624/1979, pressupõe requisitos materiais mínimos na sede. Entre eles, a lei menciona

- (A) plenário próprio para o Tribunal do Júri e residência oficial para todos os servidores.
- (B) centro de conciliação, sala de videoconferência e unidade prisional federal.
- (C) sede da subseção judiciária, secretaria regional e escola da magistratura.
- (D) posto avançado da Justiça Federal e unidade do Ministério Público Federal.
- (E) fórum convenientemente mobiliado e cadeia dotada de condições de higiene e segurança.

Questão 17

Ao explicar a diferença entre foro e fórum, uma servidora registra que o fórum é o espaço físico em que funciona a estrutura da comarca e que a direção do foro é exercida por juiz de direito, que acumula função jurisdicional com função administrativa. A explicação está

- (A) errada, pois a direção do foro é necessariamente exercida por servidor ocupante de cargo administrativo.
- (B) correta, conforme a distinção institucional entre prédio físico e função de gestão local.
- (C) errada, pois foro e fórum são sempre sinônimos perfeitos e nunca podem ser diferenciados.
- (D) correta apenas nas comarcas não instaladas.
- (E) errada, pois juiz de direito não pode acumular função jurisdicional com atribuição administrativa.

Questão 18

A expressão “vara distrital”, na organização judiciária catarinense, indica unidade

- (A) de competência territorial específica, vinculada administrativamente à comarca.
- (B) equivalente à comarca não instalada, sem vínculo com comarca-sede.
- (C) de segundo grau, vinculada ao Tribunal Pleno.
- (D) administrativa do Poder Executivo, responsável por serviços cartorários extrajudiciais.
- (E) temporária de substituição de desembargadores.

Questão 19

Na instalação de comarca, após aprovada pelo Tribunal, cabe ao Presidente marcar dia e hora para a solenidade, presidindo-a ele mesmo ou por magistrado designado. Da ata respectiva, a Lei nº 5.624/1979 prevê extração de cópias para determinados órgãos. Assinale a alternativa que contém destinatário compatível com essa disciplina.

- (A) Tribunal Regional Eleitoral.
- (B) Banco Central.
- (C) Tribunal Superior do Trabalho, exclusivamente.
- (D) Conselho Monetário Nacional.
- (E) Ministério da Fazenda, apenas.

Questão 20

Uma questão afirma que as subseções, regiões e circunscrições judiciárias, com suas abrangências territoriais, são discriminadas por ato próprio do Tribunal Pleno, e que a recomposição dessas unidades pode ocorrer, ouvidos previamente os Juízes-Diretores do Foro das unidades interessadas e a Corregedoria-Geral de Justiça. A afirmação é

- (A) incorreta, pois a recomposição de circunscrições é ato exclusivo da Assembleia Legislativa, sem participação do Tribunal.
- (B) incorreta, pois a Corregedoria-Geral de Justiça não é ouvida em matéria de organização territorial.
- (C) correta, nos termos da disciplina das subseções, regiões e circunscrições judiciárias.
- (D) correta apenas quando envolver comarca integrada, jamais circunscrição judiciária.
- (E) incorreta, pois a abrangência territorial dessas unidades é fixada por ato municipal.

9. Gabarito resumido

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
1	B	6	B	11	A	16	E
2	E	7	A	12	C	17	B
3	C	8	B	13	A	18	A
4	A	9	C	14	C	19	A
5	D	10	D	15	D	20	C

Distribuição do gabarito: A = 4, B = 4, C = 4, D = 4, E = 4. A sequência foi deliberadamente embaralhada para não criar padrão visual de resposta.

10. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: B

O art. 1º da Lei nº 5.624/1979 afirma que o Código regula a divisão e organização judiciárias, a administração da Justiça e os serviços auxiliares. A alternativa A reduz indevidamente o objeto da lei; C desloca tudo para o Regimento Interno; D empurra a divisão judiciária para o Código de Normas; E trata serviços auxiliares como externos, quando integram a administração da Justiça.

Questão 2 - Gabarito: E

A formulação correta é a da LC nº 339/2006 e da página de Circunscrições do TJSC: o Estado constitui seção judiciária única e é fracionado, para administração, em subseções, regiões, circunscrições, comarcas, comarcas não instaladas e distritos. As alternativas erradas trocam as unidades ou reduzem a cadeia.

Questão 3 - Gabarito: C

Comarca é unidade de divisão judiciária autônoma e pode abranger um ou mais municípios. A alternativa A é a pegadinha clássica comarca = município. B inventa incompatibilidade entre pluralidade de municípios e autonomia. D limita indevidamente às comarcas especiais. E confunde desdobramento em varas com transformação em circunscrição.

Questão 4 - Gabarito: A

Entrância classifica comarca; instância indica grau de jurisdição. Uma comarca de entrância especial continua sendo primeiro grau quanto às suas varas. As alternativas B e E são sedutoras porque usam a palavra “especial” para sugerir grau recursal, mas isso é errado.

Questão 5 - Gabarito: D

Comarca integrada é a reunião de comarcas para facilitar comunicação de atos, diligências e atos probatórios quando houver proximidade, facilidade de comunicação e intensa movimentação populacional. Não é entrância, vara distrital, região de segundo grau nem substituição automática de competência.

Questão 6 - Gabarito: B

A criação e instalação de vara não decorrem de portaria local do diretor do foro. A redação atual da LC nº 339/2006 fala em varas criadas por lei e instaladas pelo Tribunal Pleno; além disso, a especialização é ato institucional do TJ/Tribunal Pleno. C é plausível por envolver CNJ, mas o CNJ não cria varas estaduais nessa lógica.

Questão 7 - Gabarito: A

A classificação atual é em três entrâncias: inicial, final e especial. A alternativa B traz a antiga entrância intermediária, que é justamente a armadilha. C confunde entrância com instância. D e E misturam outras categorias territoriais.

Questão 8 - Gabarito: B

A página institucional do TJSC diz que as varas definem o limite de competência de cada juiz. Fórum é prédio; entrância classifica comarca; comarca não instalada é município não sede; e varas não são órgãos de segundo grau.

Questão 9 - Gabarito: C

A Lei nº 5.624/1979 prevê que a instalação de comarca depende de inspeção do Corregedor-Geral, que submeterá relatório circunstanciado ao Tribunal. A existência de prédio é relevante, mas não substitui a inspeção. As demais alternativas deslocam a competência.

Questão 10 - Gabarito: D

A organização das unidades deve considerar extensão territorial, habitantes e eleitores, receita tributária, movimento forense e benefícios funcionais/operacionais em relação aos custos. A vontade política local, isoladamente, não basta. As alternativas A, B e C reduzem os critérios; E desloca indevidamente para o Governador.

Questão 11 - Gabarito: A

O TJSC explica que comarcas de entrância inicial geralmente são de vara única. Cuidado com “geralmente”: não é sinônimo de sempre. A alternativa E é errada porque comarca não instalada é município que não é sede de comarca, não uma vara única instalada.

Questão 12 - Gabarito: C

Comarca não instalada é todo município que não seja sede de comarca. Vara distrital é outra unidade, de competência territorial específica; subseção/região são agrupamentos superiores.

Questão 13 - Gabarito: A

A LC nº 339/2006 confere ao TJ, mediante ato do Tribunal Pleno, competência para estabelecer localização, denominação e competência das unidades jurisdicionais, além de especializá-las. As demais alternativas deslocam para chefia de secretaria, Governador, CNJ ou municípios.

Questão 14 - Gabarito: C

Comarca integrada tem finalidade operacional. Ela não apaga a autonomia das comarcas integrantes nem cria vara única universal. A alternativa E tenta seduzir porque menciona critério verdadeiro, mas tira conclusão errada.

Questão 15 - Gabarito: D

Circunscrição judiciária é o agrupamento de comarcas e comarcas não instaladas contíguas, com atuação distinta, embora integradas. A confusão com região e subseção é provável: região agrupa circunscrições; subseção agrupa regiões.

Questão 16 - Gabarito: E

A Lei nº 5.624/1979 menciona fórum convenientemente mobiliado e cadeia com condições de higiene e segurança. A questão usa distratores institucionalmente plausíveis, mas não literais.

Questão 17 - Gabarito: B

A explicação coincide com a página institucional: fórum é o espaço físico; direção do foro é função exercida por juiz de direito da comarca, acumulando função jurisdicional e administrativa. A alternativa E é tentadora para quem pensa em separação absoluta, mas a gestão local do foro é função administrativa do juiz.

Questão 18 - Gabarito: A

Vara distrital é unidade de divisão judiciária com competência territorial específica, vinculada administrativamente à comarca. Não é comarca não instalada, órgão de segundo grau, unidade do Executivo nem função de substituição de desembargador.

Questão 19 - Gabarito: A

A Lei nº 5.624/1979 prevê cópias da ata, entre outros, ao Tribunal de Justiça, Governador, Assembleia Legislativa, Tribunal Regional Eleitoral e Justiça Federal. Entre as alternativas, TRE é compatível. As demais são órgãos externos sem previsão nessa disciplina.

Questão 20 - Gabarito: C

A LC nº 339/2006 prevê que as subseções, regiões e circunscrições, com suas abrangências, são discriminadas por ato do Tribunal Pleno; e admite recomposição, ouvidos previamente os juízes-diretores do foro das unidades interessadas e a Corregedoria-Geral de Justiça. As alternativas erradas deslocam competência para Assembleia, município ou excluem a CGJ.

11. Checklist final do que dominar

- A Lei nº 5.624/1979 regula divisão/organização judiciária, administração da Justiça e serviços auxiliares.
- O território catarinense constitui seção judiciária única para a atividade jurisdicional.
- Para administração da Justiça, a seção judiciária é fracionada em subseções, regiões, circunscrições, comarcas, comarcas não instaladas e distritos.
- Comarca é unidade territorial autônoma e pode abranger um ou mais municípios.
- Comarca recebe a denominação do município que lhe serve de sede.
- Vara é unidade de competência dentro de uma comarca com mais de um juízo.
- Varas definem o limite de competência de cada juiz.
- Entrância é classificação da comarca; instância é grau de jurisdição.
- Entrâncias atuais em SC: inicial, final e especial.
- Comarcas de entrância inicial geralmente são de vara única; finais e especiais costumam ter duas ou mais varas.
- Comarca integrada facilita atos processuais, diligências e atos probatórios entre comarcas próximas/contíguas.
- Comarca integrada não extingue a autonomia das comarcas que a compõem.
- Instalação/classificação/alteração/extinção de unidades dependem de resolução do Tribunal Pleno, observados critérios legais.
- O TJ, mediante ato do Tribunal Pleno, define localização, denominação, competência, especialização e transferência de sede das unidades jurisdicionais.
- Varas são criadas por lei e instaladas pelo Tribunal Pleno.
- A instalação de comarca na Lei nº 5.624/1979 exige fórum mobiliado, cadeia adequada, inspeção do Corregedor-Geral e relatório ao Tribunal.
- Fórum é prédio; foro é âmbito/gestão local; direção do foro é exercida por juiz de direito da comarca.
- Secretaria do foro é vinculada à direção do foro; chefe de secretaria coordena trabalhos administrativos.
- Comarca não instalada é município que não é sede de comarca.
- FGV tende a errar por troca de órgão, ato, conceito ou regra antiga como se fosse atual.

12. Fontes consultadas

Código	Fonte	URL
S1	FGV - página oficial do concurso TJSC Servidor 2026	https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjscservidor26
S2	ALESC - Lei nº 5.624/1979	https://leis.alesc.sc.gov.br/ato-normativo/6804
S3	TJSC - PDF do Código de Divisão e Organização Judiciárias	https://www.tjsc.jus.br/documents/10181/16140/Codigo-de-Divisao-e-Organizacao-Judiciarias-do-Estado-de-SC
S4	ALESC - Lei Complementar nº 339/2006	https://leis.alesc.sc.gov.br/ato-normativo/15496
S5	TJSC - Circunscrições	https://www.tjsc.jus.br/circunscricoes
S6	TJSC - Estrutura das Comarcas	https://www.tjsc.jus.br/web/servidor/estrutura-das-comarcas
S7	FGV - exemplo oficial de prova de tribunal usada para calibrar estilo	https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cnm100t01-tecnico-judiciario.pdf

Próximo passo

A Aula 3 aprofunda a Lei nº 5.624/1979 e a organização dos órgãos jurisdicionais e administrativos:

composição, competências e funcionamento. Antes disso, refaça apenas as questões que errou e registre no caderno de erros o tipo de confusão: comarca/vara, entrância/instância, ato do Tribunal, instalação/criação ou fonte normativa.